

קניין האורחים במצות בליל הסדר

מנהג העולם שהמתארחים אצל אחרים בליל הסדר לא קונים מראש את המצות, ובספר שפת אמת הקשה דהא בעינן במצוות מצה שיהיו המצות של האוכל דכתיב "לכם", ולהלן נביא את הצדדים בזה, ועל מה סמכו גדולי עולם שלא להקנות את המצות. ובתוך הדברים יתבארו דינים נוספים הנלמדים מתוך העיון בסוגיות השייכות לנידון זה, ובהם: הפרשת תרו"מ באוכל אצל חברו, השתמשות בכספים שניתנו לשליח לצורך נסיעה והלה הצליח להגיע למקום חפצו בלי מעות המשלח, וכן פועל המקבל שכר עבור נסיעות ומגיע למקום העבודה בדרך אחרת האם מותר לו לקבל את שכר הנסיעות מהמעביד.

דין לכם במצה

א. בגמ' פסחים דף לז: אמר רב אסי עיסה של מעשר שני לדברי ר"מ [דס"ל מע"ש ממון גבוה הוא] פטורה מן החלה, לדברי חכמים [דס"ל דמע"ש ממון הדיוט] חייבת בחלה, מצה של מע"ש לדברי ר"מ אין אדם יוצא בה יד"ח בפסח, לדברי חכמים אדם יוצא בה יד"ח בפסח. ויליף לה מגז"ש לחם לחם מחלה, כשם שבחלה כתיב עריסותיכם ה"נ במצה בעינן מצה שלכם. ולא מצינו בגמ' חולק על רבי אסי. ונמצא שיש לנו לפסוק להלכה דבמצה בעינן מצה משלכם. וכ"כ הרא"ש פרק כל שעה סי' י"ח דאין אדם יוצא יד"ח במצה גזולה. [ובהמשך דברי הרא"ש הוא מביא את הירושלמי בחלה שמבואר דלחד מ"ד יוצא אדם יד"ח במצה גזולה אלא שאסור לברך עליה שנאמר ובוצע בך ניאץ השם, ורבי יונה ורבי אילא אמרו דאין עבירה מצוה ואין מצוה עבירה, וכתב הרא"ש דאפשר דלדעתם אינו יוצא יד"ח במצה גזולה. אמנם קצ"ע דהיה לרא"ש לומר דבשיטת כל האמוראים בירושלמי הטעם אינו משום דבעינן לכם אלא משום מצוה הבב"ע. גם יל"ע אם כוונת הרא"ש דבמצה יש דין גמור של לכם כמו בלולב או דבא רק למעט גזול, וכעין מה שמצאנו בתוס' סוכה דף ט. ד"ה ההוא, דגבי סוכה כתוב "לך" אך ממעטינן רק סוכה גזולה אך לא ממעטינן סוכה שאולה].

ב. והעירו רעק"א בגליון השו"ע סי' תנ"ד ס"ד והמקור חיים שם ס"ק א' והמנחת ברוך סי' ע"ד, דאף את"ל דיש דין לכם במצה מ"מ אין חסרון זה קיים במצה גזולה כיון שבשעת הלעיסה קנאה הגולן בשינוי, כמבואר בכתובות דף ל: דמדלעסיה קנייה, ואת המצוה מקיים אחר הלעיסה, בשעה שבולע את המצה, ואין הלעיסה מעכבת המצוה דקיימ"ל בלע מצה יצא, וכתב רעק"א דאכן הריטב"א סוכה דף לה. כותב דמטעם זה אין חסרון במצה גזולה דמדלעסיה קנייה.

ג. ומצינו ראשונים נוספים שלמדו מסוגיא זו דיש דין "לכם" במצה, עיין ריטב"א סוכה דף לה. שכותב דבעינן לכם [ועיי"ש שמבואר שהיה פוסל מטעם זה גם מצה שאולה, אלא דכיון שמצה אינה חוזרת בעין הו"ל הלוואה והוי ממון גמור של הלווה] אלא דאמר דכיון דלעסיה קנייה ולכן אין חסרון זה קיים במצה גזולה וגם כתב דמה"ט אין לפסול מטעם מהבב"ע. [ובספר מנחת ברוך סי' ע"ד כתב דמ"מ אם בלע מצה בלי ללועסה לא קנאה בשינוי ויש חסרון של לכם ושל מהבב"ע] וגם בחידושי מהר"מ חלוואה פסחים דף לח. מבואר דבעינן לכם גבי מצה.

ד. בספר שאגת אריה סי' צ"ד הקשה על הרא"ש דכיון שהמקור להא דבעינן מצה משלכם הוא מגז"ש מחלה, והרי גבי חלה מפורש שאדם יכול להפרישה אף מעיסה של חברו, שהרי גזולן שהפריש חלה אמרו בו דבוצע בך ניאץ השם אך לא אמרו שאין זה

חלה מטעם שאין העיסה שלו, ומכאן זה כתב השאג"א להוכיח דלא כהרא"ש אלא דבחלה ובמצה אין חסרון לכם בגזול [וכנראה כוונתו דממעטינן רק של גבוה ושל מע"ש לפי ר"מ, אך לא ממעטינן של חברו]. ובספר מקור חיים סי' תנ"ד ס"ק א' כתב לחלוק על השאג"א דאין להקשות מההיא דחלה דשאני התם כיון שהעיסה שייכת לנגזל והוא מחוייב בחלה ממילא העיסה טבולה לחלה ומעתה לגבי כל ישראל הוי טבל וא"א לאוכלה בלי הפרשה. [וע"ע בספר מנחת ברוך סי' ע"ד שכותב כעין דברי המקור חיים ומביא עוד את דברי רבי יוחנן בירושלמי דהממרח כרי של חברו שלא מדעתו נטבל למעשר וכן בחלה כה"ג, והטעם משום דסו"ס הוי עריסותיכם של גזול ולא נתמעט בחלה אלא של גבוה משא"כ במצה דממעטינן דוקא מצה של חברו].

ה. והרמב"ם פ"ו מחמץ ומצה ה"ח פוסק דאדם יוצא יד"ח במצה של מע"ש בירושלים. והקשו הרמ"ך והכס"מ דהא הרמב"ם עצמו פוסק כר"מ דמע"ש ממון גבוה, ותירצו דהרמב"ם פוסק [בפ"ח מלולב ה"ב] שאף לגבי אתרוג יוצא אדם יד"ח באתרוג של מע"ש, והטעם משום דבגמ' סוכה דף לה. נחלק רב חייא בר אבא על רב אסי וס"ל דנהי דבעינן לכם מ"מ מע"ש מיקרי לכם אף לר"מ דס"ל דהוי ממון גבוה משום שיש בו היתר אכילה, וממילא אין חסרון של לכם במצה של מע"ש בירושלים. [ואמנם נראה דהיינו דווקא כאשר האדם הזה הוא הבעלים לענין היתר אכילה, אך אין ללמוד מזה למקרה שהמצה של ראובן והוא מרשה לשמעון לאכול ממנה וכלדקמן].

קושיית האחרונים שכל המתארח אצל חברו בליל הסדר יצטרך לקנות את המצות

ו. ומעתה הקשו בספר שפת אמת סוכה דף לה. ובאמרי בינה דיני פסח סי' כ"ד דכל המתארח אצל חברו בפסח יצטרך לעשות קנין במצה קודם שיצא בה יד"ח דאל"כ אין המצה שייכת לו. [ואין לומר דכיון שלעס אותה קנאה, דכבר כתב המקור חיים סי' תנ"ד דאין שינוי קונה אלא בגזילה אך בנידור"ד אין כאן גזילה], ולא מצינו שנהגו כן.

האוכל אצל חברו האם המנה שלו נקנית לו

ז. יש לברר אם האוכל אצל חברו זוכה במנה הניתנת לו ובאוכל שהוא נוטל לעצמו, או דבסתמא אינו זוכה במנות אלא אוכל משל חברו, ומצינו בזה כמה ראיות:

[א]. בסוגיא נדרים דף לד: מבואר דהאומר כיכרי אסורה עליך ונתנה לו במתנה אפשר דאין הכיכר אסורה משום שבזה שאמר כיכרי ולא אמר ככר זה נתכוין שכאשר תעבור הכיכר לבעלותו של

חברו לא תיאסר. ומאידך מבואר בגמ' שאם לא נתנה לו במתנה אלא הזמינו לאכול על שולחנו הככר אסורה [כן הוא לפי הרמב"ן והרשב"א והר"ן שם], וכתב הרשב"א דהטעם משום דבאזמניה כי אכיל משל מדיר אכיל משא"כ מתנה דנפקא מרשותיה, וכע"ז כתב הר"ן דבאזמניה אסור משום דההיא שעתא נמי ככרו היא. אמנם לכאור' אין הכרח גמור ללמוד מדברי הרשב"א והר"ן שהאוכל לא קנה כלל את מתנתו ואינו יוצא יד"ח אכילת מצה, דיש לפרש שעיקר כוונתם לומר שגבי היכי דאזמניה מתוך שהוא סמוך על שולחנו ולא הוציא את הכיכר מרשותו להעבירה אליו לכן כוונתו כשאמר כיכרי עליך למעט רק היכי שנתנה לו במתנה ולא היכי שהזמינו לאכול אצלו, אך לעולם י"ל דבשעת האכילה זוכה האוכל במתנתו. [ועיי"ש בפירוש המפרש שכתב בהיפך מהשיטה הנ"ל, דמשעה שהזמינו אצלו קנה האורח את חלקו, וכן מביא רבנו אברהם מן ההר בשם רש"י, אך לכאור' לא יתכן לפרש את הדברים כפשוטן דבאיזה קנין קנה האורח את מתנתו משעת הזמנה, וכבר רבנו אברהם מן ההר עצמו מבאר וז"ל דכיון שהזמינו קנה חלקו בכיכר ותו לא מצי למייסריה בלשון כיכרי שאינו אסור בזה הלשון חלקו של מזומן עכ"ל, ומבואר דאין הכוונה שאין הכיכר שייכת עוד לבעה"ב אלא דלשון כיכרי אינה אוסרת בכה"ג].

ועי' בפירוש הרא"ש שם שמביא את דברי רבנו יונה בביאור הגמ' דמשמע ממנו להדיא דבשעת האכילה כבר זכה האוכל במתנתו, עיי"ש שכתב דאם נתנו לו במתנה אין איסור, אך אם הזמינו אצלו הרי זה אסור, כיון שמיד בעת ההזמנה נהנה האורח בזה שמכברו ורוצה להאכילו א"ע שעדיין לא אכל, ומזה שהוצרך לדחוק זה ולא פירש דבשעת האכילה אוכל משל המארח מבואר דבשעת האכילה כבר זכה האורח במתנה.

[ב]. עיין שלטי גבורים פ"ב דקידושין שהביא את דברי ריא"ז, ונעתיק בזה את לשון פסקי ריא"ז שם שהיא מבוארת יותר: וז"ל ונראה בעיני דבעה"ב המזמן אורחים בשולחנו וחילק להם מנות ולקח אחד מהם מנתו וקידש בו את האשה מקודשת, שאין בעה"ב מקפיד עליהם אם יעשו כל חפציהם במנותיהם, עכ"ל. דברי ריא"ז אלו מובאים להלכה ברמ"א אבן העזר סי' כ"ח סי"ז.

ומבואר מזה שבעה"ב מסלק עצמו לגמרי מהמנה שנתן לאורח ומרשה לו לעשות בה כחפצו ואפילו לקדש בה את האשה. ופשוט הוא דכאשר האורח מקדש את האשה הרי הוא זוכה תחילה במנה לעצמו ואח"כ מקדשה, וא"כ מוכח לכאור' דה"נ בסתמא כאשר האורח אוכל מהמנה גם כן זכה בה תחילה. אמנם אין זה מוכרע, דנהי דבעה"ב מרשה לאורחים לזכות במנותיהם לעשות בהם כחפצם מ"מ אפשר שאורח שאינו עושה מעשה חדש במתנתו רק אוכל אותה לא נתכוין מעולם לזכות בה.

והנה הט"ז באבהע"ז שם ס"ק ל"ד מקשה מהגמ' חולין דף צד. שמבואר בה דאין האורחים רשאים ליתן ממה שלפניהם לבנו ובתו של בעה"ב, וא"כ כ"ש שלא יתנו לאחרים שלא ברשות בעה"ב ואמאי יוכל לקדש בזה, ולכן כתב הט"ז דאין כאן קידוש ודאי רק קידוש ספק. גם בשו"ת מהרי"ט ח"א סי' ק"ג מביא כראיית הט"ז מהך גמ'. אמנם הגר"א שם ס"ק נ' כותב איפכא, דמהך גמ' מבואר דדוקא משום הטעם המבואר שם בסוגיא אין לאורח היתר לתת לבנו או לבתו של בעה"ב, הא לאו הכי רשאי ליתן. ומביא הגר"א שכ"כ גם היש"ש דדוקא לבנו של בעה"ב אסור לתת אבל לשמש מותר לתת, [ומשמע בגר"א דפשיטא ליה דכשם שמותר לתת לשמש כן מותר לקדש את האשה, ולא חילק בין נתינה לאחד מבני הסעודה לבין נתינה לאדם זר, ועיין שו"ת תשב"ץ ח"ג סי' צ"ה שחילק בזה, ורעק"א שם בגליון ציין לדבריו].

וע"ע מהרי"ט בסוף התשובה הנ"ל שמביא את דברי הרי"ז ודן לומר שמא רק כאשר האורח נוטל מהמנה שלו אז אין לבעה"ב קפידא כיון שאינו נפסד מזה, אך אם אין לאורח מנה מסוימת ואינו מצמצם מאכילתו משום המתנה שנתן לאחר אפשר שיודה הרי"ז שאינה מקודשת משום שבעה"ב הקפיד והוי גזל מבעה"ב.

[ג]. עיין במקנה בחידושי אבן העזר סי' כ"ח סי"ז שמוכח שסתם אורח קונה את המנה שלו בקנין גמור מדברי תוס' קידושין דף מג. ד"ה שלו שכתבו דאם אמר אדם לחברו אכול ככר זה ולא ידעו שהיא של הקדש מעל הנותן משעה שהשליח הגביה את הכיכר, דמיד דאגביה שליח קניה, ומבואר דיש כאן קנין גמור [ובספר אמרי בינה דיני פסח סי' כ"ד בסוף הסימן כתב לדחות ראייה זו דהתם מיירי בנותן לו את הכיכר שיוליכנה לביתו ובכה"ג אכן מסתבר דהוי הקנאה גמורה, אך אין מכאן ראייה למקרה של אורח האוכל אצל בעה"ב, אמנם לכאור' סתימת לשון תוס' לא משמע כן].

[ד]. עוד מביא המקנה ראייה מתוס' ב"ק דף קיא: ד"ה הגזול, דמשמע מתחילת דבריהם דגזולן שנתן לבניו הסמוכים על שולחנו לאכול, מיד שנתן הו"ל שינוי רשות ואם כבר נתיימשו הבעלים קודם לכן קנו הבנים [ורק בתירוץ ב' חידושי תוס' דהנתינה לבניו הסמוכים על שולחנו אינה בגדר שינוי רשות, כיון שנותן להם לאכילה ומזנותיהם עליו]. וכנראה המקנה מבין דמה שכתבו תוס' וז"ל לאו דוקא מאכיל אלא הוא הדין נותן עכ"ל, הכוונה שנותן להם לאכול בביתו ועדיין לא אכלו, ולפ"ז מוכח מתוס' שהבנים זכו באוכל שהוגש לפניהם, אך אם נבאר דמש"כ תוס', "נותן" הכוונה שנותן להם שיקחו לביתם ויאכלו שם אזי אין ראייה שסתם אורח המוזמן לשולחן בעה"ב זוכה ממש במנה שלו משעה שבאה לידו, וכ"כ בספר אמרי בינה הנ"ל.

[ה]. עי' רשב"א ב"מ דף פח: שהקשה דלפירוש ר"ת דס"ל דפטורא דלקוח מתרו"מ הוי רק כשלקח אחרי שנתמרח, א"כ לעולם אין חשש דאורייתא של טבל באוכל מתבואת ע"ה שהרי הוי לקוח, והוי ספיקא דרבנן ולמה גזרו חכמים על הדמאי, ותירץ דכאשר ע"ה זימן אורחים על שולחנו אין פטור של לקוח, ומכאן מוכיח בקוב"ש פסחים דף כט. [אות קל"א] דבעה"ב המזמין אורח על שולחנו אין האורח זוכה במתנתו, דאת"ל דזוכה אכתי הוי לקוח. וזה מתאים לכאור' ללשון הרשב"א נדרים לד: שהבאנו לעיל אות [א] אמנם י"ל דענין פטור דלקוח אינו מצד עצם העברת הבעלות אלא משום חילוף הרשות, ולכן כל שהאורח אוכל על שולחנו אין זה בגדר לקוח אף שבפועל זוכה האורח במתנתו [וכעין זה מסתבר באדם הנותן מתבואת שדהו מזונות לאשתו הדרה עמו אין זה בגדר לקוח אצלה כיון שהכל נשאר באותה רשות].

[ו]. עיין תוס' פסחים דף כט. ד"ה בדין, שהביאו את שיטת רש"י שפירש דהיה הו"א בגמ' דאליבא דרבי יהודה כשם שאין איסור להשהות חמץ של עכו"ם כך אין איסור לאוכלו. ותוס' מקשים דלא משכחת לה מציאות כזו, דממנ"פ אם העכו"ם נתנו לו במתנה א"כ הוי חמץ של ישראל, ואם הישראל גזל את העכו"ם א"כ חייב הוא באחריות כשאר גזלן ושוב הוי חמץ של ישראל. ולכאור' יש להקשות על תוס' למה לא העמידו בפשיטות שהנכרי הזמין את הישראל לסעוד על שולחנו, דבכה"ג הו"ל אוכל חמץ של נכרי. ולכאור' מדויק מזה מאד דפשוט לתוס' דכל שהזמינו לאכול על שולחנו הרי הוא נידון כאוכל חמץ של עצמו, והיינו שבלקחת המנה לידו או לפיו זוכה הישראל. ראייה זו הביא מהרי"ט אלגזי בספר שמחת יום טוב וכן בספר כוכב מיעקב וכן בספר קוב"ש פסחים אות קל"א.

[ז]. יש שהביאו ראייה לנידון זה מהגמ' עירובין דף עג: דאמר ר"י אמר רב בני חבורה שהיו מסובין וקידש עליהם היום הפת שעל השולחן סומכין עליה משום עירוב, וביארו תוס' ד"ה בני דמירי שהיו מוזמנים אצל בעה"ב לסעוד וסומכים על הפת שעל השולחן דכזכו בו דמי. ולשון הרשב"א בעבוה"ק שער ד' היא דזכות יש להם במה שעל השולחן. אך נראה דגם מכאן אין ראייה דאין הכרח לפרש שהכוונה שיש להם זכות ממונית במה שעל גבי השולחן אלא יש לפרש בפשיטות שלענין עירוב די בזה שהם מוזמנים לאכול את הפת הזו, כדי לייחס אליהם את הפת. ולכאור' הדבר מוכרח, שהרי לא מיירי שהגביהו את הפת וא"כ מתי זכו בה אלא ודאי אין הכוונה לזכות ממון גמור.

[ח]. עיין שו"ת מהרי"ט ח"א סי' ק"נ ד"ה ועוד יש להסתפק, דפשיטא ליה דאורח הנוטל מנה לעצמו ואוכלה קונה אותה, ולא אמרינן דאוכל משל בעה"ב. אלא שנסתפק מאימתי קונה האורח את מנתו, אם בשעה שברר והניח לפני ולאכול או רק משעה שנותן בפיו, ונפק"מ אם בא אחר ונטלה אם יכול לאוסרה עליו, א"נ אם בעה"ב עצמו יכול ליטול ממנו, ועיי"ש שנוטה לומר שבעה"ב אין מקנה לו את מנתו אלא מה שיתן לפיו. [אך ראייתו שהביא מהגמ' ב"ב דף פ' אינה ברורה דהתם אמנם בירר ירקות והניח לפני ואך עדיין לא גמר בליבו לקנות].

הפרשת תרומות ומעשרות באורח אצל בעל הבית

ח. עד כאן הבאנו ראיות לנידון אם האורח המוזמן לשולחן בעה"ב קונה את המנה המוגשת לפניו בהגבהה או בפיו, או שאינו קונה רק אוכל משל בעה"ב. ויש נפק"מ בכל זה גם לענין הפרשת תרו"מ דהיכי שהאורח אינו סומך על בעה"ב כגון בדמאי או בספק טבל יש לדון איך יוכל להפריש תרו"מ אולי אין בעה"ב מקנה לו כלל את המנה שלו, ואף את"ל דמקנה לו אפשר שאינו קונה רק בפיו כפי שנוטה דעת המהרי"ט, וא"כ אף אם הגביה את הקערה שהונחה לפניו ג"כ אפשר שעדיין לא יכול להפריש ממנה תרו"מ. ומצאנו שכבר דן בשאלה זו החזו"א דמאי סי' י"א ס"ק כ"ב שהקשה אין פועלים מפרישים תרו"מ מהמאכל שבעה"ב נותן להם, וכתב החזו"א לדון בזה בב' אופנים:

א. אפשר דבעה"ב ניחא ליה שיפריש הפועל אם הוא עצמו לא הפריש כיון שאינו מפסיד בדבר, הוי הפועל שלוחו.

ב. א"נ אפשר דחכמים הקנו את המאכל לפועל לכן יכול להפריש [ונהנה סברא הראשונה שכתב בזה החזו"א מסתמכת על הא דבדבר שהוא זכות לו אפשר להפריש אף בלי מינוי שליחות וכדמצינו ביור' ד סי' שכ"ח ברמ"א בשם תרה"ד דהמשרתת יכולה להפריש חלה מהעיסה העלולה להתקלקל, ועי' חזו"א זרעים ליקוטים סי' ו' ס"ק י"א].

האם האורח יכול לעשות במנה שקיבל כרצונו

ט. ונבאר עתה את הנידון אם אורח רשאי לעשות במנה שלא כחצו כגון להקדישנה או לקדש בה את האשה, או שאף את"ל דבעה"ב מקנה לאורח את המנה שלו מ"מ אינו מקנה אותה לו אלא לאכילה ולא לעשות שאר דברים שאינם נוגעים לסעודה כלל [ואפשר שאף ליקח את המנה לביתו ולאכולה שם אין בעה"ב מסכים]. ואם נאמר דבסתמא אמרינן דבעה"ב קפיד נראה שגדר הדבר הוא דהוי מתנה משוירית, דנותן לאורח במתנה את מנתו אך רק לאכילה ולא לשאר השתמשויות.

י. והנה מדברי הריא"ז בפ"ב דקידושין שהבאנו לעיל אות [ב] מפורש שיש לאורח זכות לקדש את האשה במנתו, והבאנו

שהמהרי"ט בסוף ח"א סי' ק"נ הביאו ונסתפק לומר שמא דווקא כאשר האורח קיבל מנה מסויימת והוא מצמצם מאכילתו או ס"ל לריא"ז דאין לבעה"ב קפידא, שהרי אינו מפסיד בדבר, וכעין מה שיובא לקמן מהירושלמי דמאי לענין פועל שמצמצם גרוגרת אחת מאכילתו כנגד אותה גרוגרת שהפריש לתרו"מ, אך כשאין מנתו של האורח מוגדרת ויתכן שע"י שיקדש את האשה באחד הפירות יפסיד בעה"ב את הפרי הזה כיון שהאורח יאכל כדרכו דן המהרי"ט לומר דאפשר שאינו יכול לקדש את האשה.

יא. ועיין במהרי"ט בריש התשובה הנ"ל שכתב לדון ולהביא כמה ראיות שבעה"ב מקפיד על האורח שלא יעשה דברים אחרים מלבד האוכל, דבירושלמי פרק בתרא דמאי על המשנה דהמזמין את חברו שיאכל אלו בשבת והוא אינו מאמינו על התרומות והמעשרות דמבואר במשנה דמפריש מער"ש ע"י תנאי, ובעי רב זירא קמי רב ירמיה דאמאי אין בזה איסור גזל, וא"ל רוצה בעה"ב שיהיה לאורח נחת רוח, וכתב מהרי"ט דמסתבר שלא נאמרה סברא זו אלא לענין הפרשת תרו"מ שבלעדיה לא יוכל האורח לאכול ומשל בעה"ב אך אם יבוא האורח לקדש את האשה יהיה בזה איסור גזל.

יב. עוד הביא מהרי"ט את הירושלמי שם בפועל שאינו מאמין לבעה"ב שמפריש גרוגרת אחת לתרומת מעשר ואח"כ צריך לחסוך גרוגרת אחת דהיינו לצמצם מאכילתו גרוגרת אחת כדי שבעה"ב לא יפסיד, ומבואר גם כאן שבעה"ב מקפיד על האורח להשתמש לדברים שאינם מענין הסעודה.

יג. ונמצא שדעת המהרי"ט נוטה יותר לומר שבעה"ב מקפיד על המאכלים שהוא מניח על השולחן ואינו נותן אותם לאורחים אלא לאכילה [ורק אם כבר קיבל האורח מנה כתב מהרי"ט בדעת ריא"ז דאז אינו מקפיד עליו מה יעשה במנתו כיון שאינו מפסיד]. אמנם לכאור' מדברי הגר"א אבן העזר סי' כ"ח ס"ק נ' שהבאנו לעיל נראה דס"ל דדברי הריא"ז פשוטים ומוכרחים מהגמ' חולין דף צד. דרך לבנו אינו רשאי לתת הא לאחר רשאי, ומשמע קצת מהגר"א דאין חילוק אם מצמצם מהמנה שלו או אינו מצמצם [אך אין הכרח גמור לזה שהרי גם בחולין שם איירי שהאורחים צמצמו מהמנה שלהם].

יד. ומכא דברי מהרי"ט אלו יש לדון בכמה אופנים שאדם נותן לחברו מתנה אם רשאי המקבל לשנותה לדבר אחר שלא מדעת הנותן. וכגון אדם שנתן כספים לבנו להוצאות ביתו והבן נותן מהם מעשר לצדקה, [באופן שאינו מחוייב] האם יש בזה חשש גזל [ואת"ל דאין האם מקפיד על בנו מליתן מעשר לצדקה עדיין יל"ע מה דין אם יתן הבן חומש לצדקה או אם הבן יוציא את המעות למותרות וכיוצא ב].

מעביד הנותן מעות עבור הוצאות נסיעה לעבודה

והפועל הלך ברגליו

טו. מעביד שנותן לעובד הוצאות נסיעה והעובד החליט לטרוח ללכת ברגל כדי להרוויח את הכסף הזה, אפשר דכיון שהוא מטריח את עצמו למטרה זו ובעה"ב אינו נפסד אין לבעה"ב קפידא בזה.

אך אם עובד הולך ברגל להנאתו נראה לכאור' שאין לו ליקח הוצאות נסיעה מהמעביד, וצ"ע. [אמנם כשהמעביד הוא עסק גדול מסתבר שהכסף ניתן בכל ענין].

וכן אם יש לעובד הזדמנות לנסוע בחנם אין הוא רשאי ליקח הוצאות נסיעה מהמעביד [גם בזה נראה דכשהמעביד הוא מוסד גדול אין קפידא].

הנותן מעות לשליח לנסוע במכונית והלה הסתדר

בכוחות עצמו

טז. אדם שבקש מחברו לטרוח עבורו להביא מכתב מסוים ונתן לו כסף לנסוע במונית, אם הלה טרח ונסע באוטובוס על מנת להרויח את דמי הנסיעה נראה דאין בזה קפידא. ואם הלה היה נוסע בלא"ה לאותה כתובת על חשבון עצמו נראה לכא' דאסור לו לקחת הוצאות נסיעה [וכל מקרה בנידונים לעיל יש לדון מצד כמה אנפי: א]. שיור במתנה. ב]. מעביר על דעת בעה"ב ג]. גניבת דעת].

האם האורח צריך לקנות את המצה או שדעת בעל

הבית להקנות בכל עניין

יז. והנה אם ננקוט דסתם בעה"ב אינו מקנה לאורח את המנה שאוכל, עדיין יש לדון שלענין מצות אכילת מצה נימא דמתוך שבעה"ב רוצה שהאורח יקיים את המצוה דעתו להקנות לו את המצה, וכעין מה שמצינו ברא"ש קידושין פ"ק ס' כ' שכתב דאם שאל טבעת על מנת לקדש בה את האשה הרי הוא מקודשת כיון שאנן סהדי שהמשאל כיון להקנותה לו והשואל כיון לקנותה. ואכן השפת אמת סוכה דף לה. כתב דאפשר שמנהג העולם שלא נהגו להקנות את המצה לאורחים נובע מעשה זו של הרא"ש בטבעת שאולה.

יח. אמנם בשו"ת מהרי"ט ח"א סי' ק"ג ד"ה אלא, דן לומר שמא לא אמר הרא"ש את דבריו אלא בדבר שהוא דין מפורסם וידוע לכל שא"א לקדש אשה בטבעת שאולה ולכן אנן סהדי שהתכוונו להקנאה ולא לשאלה, אבל בדין שאינו מפורסם לכל ויש מקום לטעות בו אפשר שאין כוונתם לקנין, [ולכן דן לומר בנידון אורח שקידש אשה במנה שלו דאפשר שהאורח היה סבור דמשעה שהונחה המנה לפניו כבר קנאה ולכן לא נתכוין לקנותה בהגבהה ואינה קנויה לו לקדש את האשה]

ולפי סברא זו יש לחלק בין הנותן לחברו ד' מינים בסוכות לבין בעה"ב הנותן מצה לאורח, דלענין ד' מינים דין מפורסם הוא שבעינן לכס ולכן אנן סהדי שמתכוונים לקנין, וכך מסיק מג"א סי' תרנ"ח ס"ק ג' ע"פ דברי הרא"ש בפרק יש נוחלין, אך לענין מצה שאין דין לכס ידוע בה לכל, אפשר דלא אמרינן דאנן סהדי שמתכוין להקנות לו. דנהי דבעה"ב מעונין שהאורח יקיים את המצוה וכן האורח מעונין לקיימה, מ"מ אין כאן כוונת הקנאה שהרי אינם מעלים על דעתם שיש איזה סרך חסרון באכילת מצה של האורחים כדי שיכוונו שתהא נתינתם באופן המועיל.

ובאמת גם עיקר דברי הרא"ש בטבעת שאולה אינם מוסכמים לכו"ע, דעיינן שו"ת הרשב"א יו"ד סי' רע"ג שהאריך לומר דמעולם לא שמענו שסתם שאלה תהפוך לקנין, ומה דמצינו בגמ' אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו וכו' היינו דווקא בדבר שאדם יודע אך בנידון קידושין לאו כו"ע דינא גמירי. ועוד דאף שם קיימ"ל דאינו מתנה אלא פקדון, וכן לגבי לולב כותב הרשב"א דאינו יוצא בסתמא בלולב שאול כל זמן שלא הקנהו בפירוש.

ונמצא שעד כמה שהיינו נוקטים דסתם אורח האוכל אצל בעה"ב אין בזה כוונת הקנאה וכוונת קניה, קשה להסתמך ולהקל על סמך דברי הרא"ש הנ"ל דאנן סהדי שהתכוונו לקנין באופן המועיל. יט. והנה הארכנו לעיל אות ט' - י"ג להביא את הנידון אם בעה"ב המזמין אורח מקפיד עליו שלא יעשה במאכלים דברים אחרים, ודעת המהרי"ט נוטה לומר דיש בזה קפידא [עכ"פ היכי שהאורח אינו מצמצם את המתנה מהמנה שהוגשה לו]. ויש אחרונים שהעירו דא"כ יש בנידון אורח האוכל מצה אצל בעה"ב חשש נוסף, דנהי שבעה"ב מקנה לאורח את המצה והאורח מתכוין לקנותה מ"מ

יש כאן מתנה משויירת על מנת שלא יקדיש את המצה ולא יתנהג לאחרים, וא"כ הו"ל כמתנת בית חורון בגמ' נדרים מח. שאמרו חכמים דכל מתנה שאם הקדישה אינה מוקדשת אינה מתנה. אך זה אינו דעיי"ש בר"ן דהביא ירושלמי דרב ירמיה בעי וכי אין אדם נותן מתנה על מנת שלא יקדישה, אלא רק התם יש חסרון דכל ההקנאה היתה להערימה, והמקבל לא היה יכול גם לאכול את הסעודה שקיבל במתנה, אך בנותן לאורח מצה במתנה ע"מ שיאכלנה והלה אכן אוכל את המצה אין שום חסרון בזה שאין לו זכות בעלות להקדיש את המצה.

כ. עי' מהרי"ט ח"א סי' ק"ג שדן באורח שנטל מאכל מהשולחן וקידש בו את האשה, דאף את"ל דלא נתכוין לקנות את המאכל בהגבהה, משום שטעה וסבר שהמאכל קנוי לו מתחילה, משעה שהוגש לפניו, מ"מ קונה בקנין יד דידו של אדם קונה לו שלא מדעתו כשם שחצרו קונה לו שלא מדעתו, ולמד כן מתוס' גיטין דף סא. גבי עני המנקף בראש הזית שאם נטל בידו קנה, וביאר המהרי"ט דמיירי אף שלא נתכוין לקנין.

ועי' במל"מ פ"ח מגזילה שתמה על המהרי"ט מתוס' מפורש ב"ב דף נד. דלא אמרינן דחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אלא באופן שלא ידע שהחפץ נמצא בחצרו ואילו ידע היה מכרין לקנותו, אך במי שרואה את החפץ בחצרו ואינו מתכוין לקנותו אין חצרו קונה לו. ולמדו תוס' זאת מסוגיא בב"ק מט: גבי מחזיק בשטרותיו של גר, דאת"ל דכוונתו רק על הקרקע לא היה קונה את הנייר [וכבר מהרי"ט עצמו תמה מכח גמ' זו ובהמשך דבריו הביא דכנראה הרמב"ם למד באופן אחר את הגמ']. ולענין דברי תוס' גיטין דף כא. כתב המל"מ דיש לפרשם דהעני כיון לקנות.

ולכא' נראה דאם יהיה ברשותו של אדם חפץ שהוא טועה וסובר שאין לו שום ערך ולכן לא התכוין לקנותו ובאמת יש בחפץ הזה ערך רב הרי זה כאילו לא ידע על מציאות החפץ ואמרינן שחצרו קונה לו שלא מדעתו, ולפ"ז אפשר דאורח שאוכל אצל בעה"ב בליל הסדר יקנה את המצה בקנין יד, דאף שראה את המצה בידו לא כיון לקנותה מ"מ יד קונה לו כיון שקנין זה חשוב הוא לו מאד¹.

אמנם אכתי יש חסרון שבעה"ב לא נתכוין להקנות, ורק היכי שבעה"ב יודע דבעינן "לכם" במצה ומכוין להקנות אז יקנה האורח בקנין יד [ובלא"ה כתב מהרי"ט דכה"ג קונה מדין דעת אחרת מקנה].

העולה מכל הנ"ל:

מנהג העולם בפני גדולי עולם שאין מקנים את המצות לאורחים, וכ"כ לי הגר"ח קניבסקי שליט"א שמרן החזון איש זצ"ל לא הקנה את המצות לאורחים שהסכו עמו בליל הסדר. ובטעם הדבר נראה שיש בזה צירוף של כל הצדדים והאומדנות שנתבארו באורך בגוף המאמר.

¹ והנה בקנין יד דנו גדולי האחרונים דבעינן שכל החפץ יהיה בתוך ידו של הקונה ולא יכלול החוצה כלל, עיי' בדברי התורת גיטין ובספרו נתיבות המשפט סי' רס"ח ס"ק ב' ובשו"ת רעק"א סי' רכ"ב ובמקנה קידושין כו. אמנם הריכוז האחרונים להוכיח מגמרא וראשונים שלכאורה לא בעינן שכל החפץ יהיה ביד הקונה. [א]. עיי' בשו"ת אבני נזר אבן העזר סי' ק"ס שהקשה מגמ' ערוכה בקידושין דף כה: פיל במה יקנה, ואמרינן בקניין חצר על ידי שמיני ד' כלים מתחת רגלי הפיל, והרי הפיל ראשו ורובו מוחץ לכלים, עיי"ש שכתב שאעפ"כ בטלה דעתו כנגד הני גדולי עולם. [ב]. יש שהוכיחו מהגמ' ב"מ דף י': שדנו מקור לקניין חצר, והביאו מאם מצתא הנגיבה בידו משור וכו' והרי השור והחמור לא נמצאים כולם ביד הגנב, ומוכח שאף שרק חלק מהחפץ בידו קנה. [ג]. בספר אבן האזל נזקי ממון פ"א הלכה א' הביא מתוס' ב"ק כט: ד"ה אלא שאיתא שם שקונה את החבית ומשמע שאין חסרון במה שהיא חוץ מידו.